

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 77 (50).** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 28. oktoobril
1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 92 Asutawa Kogu
liiget.

Walitsuse lauas: peaminister **O. Strandman**, rahaminister **J. Kukk**, sisemi-
nister **A. Hellat**, töö- ja hoolekandeminis-
ter **A. Palwadre**, põllutööminister **Th. Pool**.

P ä e w a k o r d:

1. Kohtuministeeriumi väljaminekute
eelarwe 1919. a. II poole kohta — III lu-
gemisel.

2. Õpetajate palgamääruse § 15. mär-
kus I muutmise seaduseelnõu — raha-
asjanduse komisjoni ettepanek.

3. Rahwawäelaste perekondade paiu-
kiseadus — rahaasjanduse komisjoni
ettepanek.

4. Üüriseadus — II lugemisel.

5. Sõjaministeeriumi ja merewäe väl-
jaminekute eelarwe 1919. a. II poole peale
rahaasjanduse komisjoni ettepanek.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.
Sekretäri kohal sekretär **H. Martna**.
Koosolek algab kell 5 p. l.

1. Päewakorra Juhataja **A. Birk**:
muutmine. Awan Asutawa Kogu
koosoleku. Päewakord,
mis Asutawa Kogu liigetele kätte saade-
tud, muudetakse, sest jääb välja kolmas
päewakorra-punkt — rahwawäelaste pe-
rekondade paiukiseadus, mille kohta
komisjon teatas, et seadus ei ole veel
mitte valmis. Mis puutub üüriseadusesse,
siis ei ole komisjon jõudnud teda mitte
läbi waadata, sellepärast ei saa seda
mitte tänasesse päewakorda võtta.

A. Bachman (rhw.): Panen ette
päewakorda täiendada järgmise punk-
tiga: komisjonide ja seadusandliku de-
legatsiooni täiendawad walimised.

Juhataja **A. Birk**: (Hääleta-
takse.) Nähtawa enamusega on
ettepanek wastu wõetud. Enne
kui päewakorra juurde üle minna, pean
kohuseks juhatus nimel teatada, et
homse päewa peale määratud seadus-
andliku delegatsiooni koosolek edasi

lükatakse ülehomsse peale sekssamaks
kellaajaks, nimelt kell 4 pärast lõunat.
Peale selle on homme kella kuueks õhtul
komisjonide juhatusete esitajate koos-
olek määratud, mis ka homse päewa tõttu
ära langeb, ja uus koosolek antakse teada
kutsekirjade kaudu.

2. Seadusandliku Sekretäär **H. Martna**:
delegatsiooni ja Rahwaera-
komisjoni konna rühma poolt on
täiendawad teadaanne sisse tulnud,
walimised. et seadusandlikust de-
legatsioonist on lahku-

nud rahwaesitajad Schipai ja Bachman.

Juhataja **A. Birk**: Soowitakse
väljaastunud liigete asemele teisi wa-
lida?

A. Bachman (rhw.): Panen ette
rahwaerakonna rühma poolt seadusand-
likku delegatsiooni walida akl. J. Jaak-
son ja J. Reintam, rahaasjanduse kom-
isjoni akl. A. Schipai.

Juhataja **A. Birk**: Kes on selle
poolt, et ettepanek kandidaadid wali-
taks? (Hääletatakse.) Nähtawa
enamusega on ettepanek kan-
didaadid walitud.

3. Kohtuministeeriumi väljamine- Rahaasjandu-
kute eelarwe se komisjoni
1919. a. II poole aruandja **K. Baars**
kohta — III luge- kannab ette ja
misel. paragrahwe ning
peatükke eraldi

hääletades wõe-
takse wastu nähtawa enamu-
sega pealkirja ja kogu eelarwe.

Kohtuministeeriumi väljaminekute eel-
arwe 1919. a. II poole kohta.

Peatükk I.

Juhatus.

Ministri palk	15.000.—
Asjadewalitseja, õigusega mi- nistri eest alla kirjutada	9.000.—
Sõidurahad	600.—
Esituse (representatsiooni) kulud	—

Kokku peatükk I 24.600.—

Peatükk II.

Ministri kantselei.

§ 1. Palgad	44.100.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	2.000.—
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	3.000.—
b) post, telegraaf, telefon	850.—
d) ajakirjad ja kirjandus	500.—
e) ajutised tööjoud	1.000.—
	<u>5.350.—</u>
§ 4. Majanduslikud kulud.	
a) üür	—
b) küte	31.460.—
d) walgustus	2.407.—
e) wesi	350.—
h) majaruumide puhastamine ja korrashoidmine	1.500.—
i) majateenijad	15.600.—
k) teenijate einelaud	600.—
l) sõiduabinõud	30.000.—
m) erakorralised (ette-nägemata) kulud	300.—
	<u>82.217.—</u>
§ 5. Liikuwa wara muretsemine	500.—
Kokku peatükk II	134.167.—

Peatükk III.

A. Administratiiv osakond (kohtud).

A. Keskasutus (kõrgem Riigikohus).	
§ 1. Palgad	40.200.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	—
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	2.200.—
b) post, telegraaf, telefon	550.—
d) ajakirjad ja kirjandus	1.500.—
e) ajutised tööjoud	—
	<u>4.250.—</u>
§ 4. Majanduslikud kulud.	
a) üür	—
b) küte	—
d) walgustus	—
e) wesi	—
h) majaruumide puhastamine ja korrashoidmine	—
i) majateenijad	—
k) teenijate einelaud	—
l) sõiduabinõud	—
m) erakorralised (ette-nägemata) kulud	—
§ 5. Liikuwa wara muretsemine	1.500.—
Kokku peatükk III A	45.950.—

Litera B. Kohtade peal.

§ 1. Palgad	1.094.160.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	11.181.20
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	66.300.—
b) post, telegraaf, telefon	20.300.—
d) ajakirjad ja kirjandus	2.680.—
e) ajutised tööjoud	31.800.—
	<u>Kokku § 3 121.080.—</u>
§ 4. Majanduslikud kulud.	
a) üür	5.790.—
b) küte	48.095.—
d) walgustus	13.208.40
e) wesi	560.50
h) majaruumide puhastamine ja korrashoidmine	6.200.—
i) majateenijad	105.000.—
k) teenijate einelaud	3.300.—
l) sõiduabinõud	—
m) erakorralised (ette-nägemata) kulud	2.100.—
	<u>Kokku § 4 184.253.90</u>
§ 5. Liikuwa wara muretsemine	15.950.—
§ 6. Tunnistajate ja ekspertide tasu	11.200.—
§ 7. Majade remont	2.500.—
	<u>Kokku peatükk III B 1.440.325.10</u>
Kokku peatükk III	1.486.275.10

Peatükk IV A.

Kodiikatsiooni osakond.**A. Keskasutus.**

§ 1. Palgad	112.350.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	—
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	600.—
b) post, telegraaf, telefon	350.—
d) ajakirjad ja kirjandus	575.—
e) ajutised tööjoud	—
	<u>Kokku § 3 1.525.—</u>
§ 4. Majanduslikud kulud.	
a) üür	—
b) küte	—
d) walgustus	—
e) wesi	—
h) majaruumide puhastamine ja korrashoidmine	—
i) majateenijad	4.650.—

k) teenijate einelaud	—
l) sõiduabinõud	—
m) erakorralised (ette- nägemata) kulud	100.—
Kokku § 4	4.750.—
§ 5. Liikuva wara muret- semine	—
Kokku peatükk IV A	118.625.—

Peatükk V A.

Eesti wabariigi prokuratuur.

A. Keskasutus.

§ 1. Palgad	147.150.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	11.100.—
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	5.300.—
b) post, telegraaf, telefon	5.950.—
d) ajakirjad ja kirjandus	450.—
e) ajutised töõjõud	—
Kokku § 3	11.700.—
§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) üür	—
b) küte	—
d) walgustus	—
e) wesi	—
h) majaruumide puhas- tamine ja korras- hoidmine	—
i) majateenijad	8.400.—
k) teenijate einelaud	900.—
l) sõiduabinõud	—
m) erakorralised (ette- nägemata) kulud	900.—
Kokku § 4	10.200.—
§ 5. Liikuva wara muret- semine	8.320.—
§ 6. Kriminaalagentide autasud	2.500.—
Kokku peatükk V A	190.970.—

Peatükk V B.

Kohtade peal.

§ 1. Palgad	511.890.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	25.800.—
§ 3. Kantseleikulud:	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	25.800.—
b) post, telegraaf, telefon	14.050.—
d) ajakirjad ja kirjandus	3.440.—
e) ajutised töõjõud	—
Kokku § 3	43.290.—
§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) üür	2.190.—
b) küte	6.340.—
d) walgustus	1.296.—
e) wesi	—

h) majaruumide puhas- tamine ja korras- hoidmine	840.—
i) majateenijad (käsk- jalad)	36.750.—
k) teenijate einelaud	—
l) sõiduabinõud	—
m) erakorralised (ette- nägemata) kulud	1.075.—
Kokku § 4	48.491.—

§ 5. Liikuva wara muret- semine	11.160.—
------------------------------------	----------

Kokku peatükk V B 640.631.—

Kokku peatükk V 831.601.—

Peatükk VI.

Wangimajade peawalitsus.

A. Keskasutus.

§ 1. Palgad	66.450.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	4.500.—
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	2.400.—
b) post, telegraaf, telefon	1.200.—
d) ajakirjad ja kirjandus	25.—
e) ajutised töõjõud	—
Kokku § 3	3.625.—
§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) üür	—
b) küte	—
d) walgustus	—
e) wesi	—
h) majaruumide puhas- tamine ja korras- hoidmine	—
i) majateenijad	2.850.—
k) teenijate einelaud	600.—
l) sõiduabinõud	—
m) erakorralised (ette- nägemata) kulud	500.—
Kokku § 4	3.950.—

§ 5. Liikuva wara muret- semine	3.000.—
------------------------------------	---------

Kokku peatükk VI A 81.525.—

Peatükk VI B.

B. Kohtade peal.

§ 1. Palgad	1.035.480.—
§ 2. Päewarahad ja sõidukulud	2.200.—
§ 3. Kantselei:	
a) kantseleimaterjaal (tarwidused)	15.800.—
b) post, telegraaf, telefon	4.150.—
d) ajakirjad ja kirjandus	375.—
e) ajutised töõjõud	2.700.—
Kokku § 3	23.025.—

§ 4. Majanduslikud kulud:	
a) üür	—
b) küte	173.100.—
d) walgustus	34.017.—
e) wesi	1.100.—
h) majaruumide puhastamine ja korrahoidmine	21.750.—
i) majateenijad	—
k) teenijate einelaud	—
l) sõiduabinõud	36.900.—
m) erakorralised (ettenägemata) kulud	2.000.—
Kokku § 4	268.867.—
§ 5. Liikuwa wara muretsimine	13.500.—
§ 6. Signalisatsioon	1.500.—
§ 7. Wangide ülewälpidamine:	
a) toitmise	538.650.—
b) haigete ülewälpidamine, arstimine	145.800.—
d) asemete, riiete ja jalanõude parandus	26.550.—
e) saun ja pesupesemine	82.350.—
h) sööginõude parandus	4.000.—
i) surnute matmine	6.000.—
Kokku § 7	803.350.—
§ 8. Wangide wedu	6.000.—
§ 9. Wangistusasutuste remont	18.000.—
§ 10. Põllupidamine	—
§ 11. Töökojad	—
§ 12. Õppeabinõud	—
§ 13. Raamatukogud	15.000.—
Kokku peatükk VI B	2.186.922.—
Kokku peatükk VI	2.268.447.—

Juhataja **A. Birk**: Panen terwe celarwe hääletamisele kogusummas 4.863.715.10. (Hääletatakse.) Kohutuministeeriumi eelarwe on lõpuhääletamisel nähtawa enamusega wastu wõetud.

4. Õpetajate palgamääruse § 15. märkuse I muutmise seaduseelnõu — päewakorral.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **A. Schulbach**: Enne kui läinud nädala teisipäewal Asutaw Kogu selle seaduseelnõu rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks andis, seletas allakirjutajate nimel rhs. Weiderman, et allakirjutajad selle seaduseelnõuga mitte midagi uut ei ole tahtnud algatada, waid Asutawa Kogu poolt wastu wõetud õpetajate palgaseadust ainult

selgemalt redigeerida. Sest haridusministeerium seletanud palgaseadust nõnda, et see Asutawa Kogu tahtmisele mitte ei wasta. Kui see allakirjutajate seisukoht õige oleks olnud, siis ei oleks rahaasjanduse komisjonil mitte põhjust olnud seda seaduseelnõu uuesti läbi kaaluma hakata, sest kui Asutaw Kogu juba sellekohase otsuse teinud ja krediidid määratud, siis ei ole põhjust seda otsust uuesti läbi waatama hakata. Sellele seisukohale ei wõinud rahaasjanduse komisjon aga mitte asuda, leides, et kui allakirjutajate arwates haridusministeerium mitte küllalt õieti Asutawa Kogu poolt wastu wõetud seadust ei interpreteeri, waid selle wastu seaduslikus korras kaebtust tõstma oleks pidanud, kui nad aga Asutawasse Kogusse seaduseelnõu sisse andsid, wastu wõetud seaduse muutmiseks, siis tuleb selle elnõu peale waadata kui uue peale, ja rahaasjanduse komisjonil tuleb seda sarnasena hinnata, silmas pidades iseäranis tema majanduslikku külge.

Enne kui rahaasjanduse komisjon täpipealsele arwude väljaarwamisele asus, tegi tema enesele selgeks kaks asjaolu. Asutawa Kogu poolt wastu wõetud õpetajate palgaseaduses ei ole mitte otsekohe ära määratud, kes liigitab õpetajaid elukalliduse järele liikidesse. Allakirjutajate seletuse järele on see haridusministeeriumi asi ja haridusministeerium wõiwat oma äranägemise järele maakondi liigitada, kas wõi kõiki kõigemadalasse liiki arwates, nii et wõrdlemisi kuigi palju juurde maksta ei tulewat. Rahaasjanduse komisjon arwab, et liigitamine peab sündima neil alustel, mis on seaduseelnõus ette nähtud. Seal on ette nähtud 4 liiki, ja need liigid peawad wastama wõrdlewale elukallidusele. Et wahetork üsikute maakohtade elukalliduse wahel endine on, on iseenesest selge. Kui näiteks Tallinnas elu kallim oli enne 1. juulit, kui kuskil maakohas, siis on ta ka pärast 1. juulit kallim. Tähenab, liigitamine pidi sündima ka esimesel poolaastal neilsamuil alustel, nagu ta sündis teisel poolaastal, ja kui on teated selle üle, misugune on liigitamine teisel poolaastal, siis maksab see liigitamiswiis ka esimese poolaasta kohta. Summa kindlaksmääramise juures ei saa mitte arwesse wõtta seda palgasuurust, mida on õpetajad saanud esimesest nowembrist — 1. juulini, sest wõrdlewa palgalisa maksab wälja riigikassa ja temal ei ole mingisugust õigust arwesse wõtta seda palgamäära, mida on

õpetajad saanud omawalitsuse asutustelt, waid peab wälja maksuma sõrdlewa elukalliduslisa täies suuruses. Kuna meil teise poolaasta kohta teated on õpetajate arwu kohta ja selle kohta, kuidas haridusministeerium õpetajaid üksikute maa-kohtade järele liikidesse jaotanud on, siis wõib rahaasjanduse komisjon üsna täpipealselt wälja arwata, kui palju selle seaduseelnõu järele riigikassa peaks juurde maksuma. Põris täpipealselt ei wõi seda arwu sellepärast saada, et mitte kõik õpetajad, kes on ametis II poolaastal, ei olnud weel mitte ametis aja jooksul 1. nowembrist 1918. — 1. juulini 1919., kuid kaunis täpipealselt wõis seda summat siiski wälja arwata, ja see teeb wälja umbes 5½ miljonit. Selle summa sisulisele läbiwaatamisele asudes leidis rahaasjanduse komisjon, et ei wõi eitada sugugi asjaolu, et Asutawa Kogu poolt wastuwõetud õpetajate palganormid ilma mingisuguse elukalliduse lisata ka aja jooksul 1. nowembrist 1918. — 1. juulini 1919. tõsisele elukallidusele ei wasta, ja et lisatasu küsimus selle ajajärgu eest Asutawa Kogu poolt senni weel lahendatud ei ole, kuna ta aga lahendust nõuab. Kuid rahaasjanduse komisjon leidis, et see seaduseelnõu, mida allakirjutajad sisse on andnud, küsimust mitte rahuloldawalt ära ei lahenda. Nimelt sellepärast, et allakirjutajad on aluseks wõtnud elukalliduse normid, mida õpetajate palgaseadus maksuma pani. Kuid need elukalliduse normid on wälja töötatud wastawalt käesolewale ajale, missugustest normidest allakirjutajate kawatsuse järele peaks maha arwama 25%. Rahaasjanduse komisjon leidis, et selle aja jooksul 1. nowembrist kunni käesolewa ajani elukallidus märksa rohkem on tõusnud, kui 25%. Muuseas näitab seda meie rahakurs, mis seisis sel ajal Soome waluutaga al pari, kuna ta praegu märksa madalam on. Elukallidus on rohkem tõusnud kui 25%. Kui nüüd allakirjutajad kawatsewad praeguse aja elukalliduse normist ainult 25% maha wõtta, siis arwab rahaasjanduse komisjon, et sarnane küsimuse lahendamine mitte õiglane ei ole. Silmas pidades seda asjaolu, et tagant järele palkade ja elukalliduse lisa maksimise juures Asutaw Kogu iseäranis ettewaatlik peab olema, paneb rahaasjanduse komisjon ette Asutawale Kogule seda seaduseelnõu tagasi lükata.

A. Weiderman (tõer.): Kui Asutaw Kogu esimest korda walitsuse wormeeris,

siis deklareeris walitsus muuseas ühtlasi, et kooliõpetajate, iseäranis maakooliõpetajate seisukorda tuleb parandada ja tunnistas seda tähtsaks ülesandeks. Walitsus ei deklareerinud sellega midagi uut, waid juba ajutise walitsuse poolt oli sellekohane ringkiri saadetud, et õpetajate seisukorda tuleb parandada ja lubati, et kui Asutaw Kogu teatud normid wastu wõtab, siis pannakse nad 1. nowembrist 1918. maksuma. Seda seletust wõtsid maakonnad ja linnad arwesse; lootati oli, et riigivalitsus wõtab teatawa osa õpetajate palkasid oma kanda, omawalitsuse asutused tegid wõlgu nende palkade wäljamaksmiseks. Nüüd, kui see õpetajate palgamäärus Asutawas Kogus arutamisel oli, tõsteti ka küsimus palkade üle enne 1. juulit 1919. a. ja seal anti temale teatud lahendus, nimelt enne 1. juulit 1919. määrati needsamad normid, kuid 25% vähemad. Niisugune ettepanek tehti II lugemisel, kuid kolmandal lugemisel jaotati palk kahte ossa; esimene osa nimetati põhipalgaks ja teine — elukalliduse lisaks. Wiimase paragrahwi hääletamisel ei pandud seda tähele; need, kes tegid ettepaneku, unustasid ära, et § 1. järele sõrdlew elukalliduse lisa ei kuulu mitte palga hulka, ja selle tagajärjel hakkas see wiimane paragrahw maksuma õieti õelda põhipalga kohta. Et aga elukalliduse lisa sõrdlemisi suure osa palgast wälja teeb, ja kui nüüd 25% põhipalgast maha arwata, siis jääb see summa õige wäikseks ja see on üks wäikene osa sellest palgast, mis õpetajad on juba kätte saanud omawalitsuse asutuste käest. Nõnda tuleks Tallinnas enne 1. juulit 1919. a. õpetajale, kes 2 aastat teenistuses on olnud ja kõrgema haridusega — 500 marka, ja kõigewähem norm oleks 262 marka. Kuna aga Tallinna linn samal ajal maksis õpetajale ligi 1.000 marka. Õpetaja palgamääruses on nõnda palgamaksmine õpetajatele enne 1. juulit 1919. rahuloldawalt lahendamata jäänud, ehk küll walitsus omal ajal oli teistsugused lubadused andnud. Teiselt poolt mõnes kohas, kus omawalitsus aineliselt piiratud oli, makseti õpetajatele niisugused wäikesed normid, millega inimene elada ei suuda. Õpetajad lootsid palgaseaduse wastuwõtmise järele lubaduse täitmist, mis aga mitte ei sündinud. Sellepärast teen ma ettepaneku seda küsimust lahendada ja niisugusel wiisil, et kõik rahuldatud saaksid. Toodi ette, et see summa, kui meie 25% maha arwame, oleks liiga kõrge sel-

lepärast, et elu on pärast 1. juulit hulga kallim, kuid aruandja unustas sellejuures ära, et haridusministeerium mitte kohustatud ei ole, et ta teatud paiga just esimesesse liiki arwama peab: ta wõib ju arwata enne 1. juulit teise liiki wõi isegi kolmandasse elukalliduse liiki ja sel puhul ei oleks mitte karta, et mõnes maakonnas õpetajad saaksid liig suure summa möödaläinud aja eest. Kui meie rahaasjanduse komisjoni eelnõu wastu wõtame ja selle eelnõu, mis ma ette panin, tagasi lükkame, jääks küsimus jälle lahtiseks, kuna ta aga lahendatud peaks saama. Kui Asutaw Kogu siiski leiab, et see summa siiski suur on, 25% maha arwatud, siis wõiks teise ettepaneku wastu wõtta, nimelt et anda eelnõu hariduskomisjoni uuesti läbikaalumiseks, aga et teda hoopis tagasi lükata, niisugust otsust ei wõiks Asutaw Kogu teha. Oma poolt leian siiski, kuigi 25% maha arwame, et see palganorm mitte suur ei ole. Sellepärast teen ma ettepaneku esimesele lugemisele üle minna ja see määrus wastu wõtta:

Aja eest 1. nowembrist 1918. a. kunni 1. juulini 1919. a. maksetakse õpetajate palgad ja wõrdlewa elukalliduse lisad selles määrukses toodud normide järele, kusjuures neist normidest 25% maha arwatakse.

J. Reintam (rhw.): Toetaksin ka seda ettepanekut ja soowitan teda wastu wõtta, järgmisi asjaolusid silmas pidades. Suur osa omawalitsusi on õpetajatele palgad ettepanekus tähendatud aja eest ära maksnud, üldiselt wõttes umbes sarnastes normides, nagu ettepanek sisaldab, isegi kõrgemates, kuid ilma elukallidusraha suurust palgast lahutamata. Nad töötasid kas ise omale sellekohased palgamäärad wälja, wõi tunnistasid oma kohta makswaks haridusministeeriumi poolt väljaantud õpetajate palgamäärade eelnõu. Nende järele ei wõinud aga kõik õpetajad oma töö eest nii õiglaselt tasutud saada, kui Asutawa Kogu poolt wastuwõetud õpetajate palgaseaduse järele. Mõnes kohas makseti vähem, teises rohkem; mõni õpetaja sai enam-wähem rahuloldawalt tasutud, teine selle wastu palju vähem, kui uus seadus nõuab. Kui nüüd lahendust selles mõttes ei tuleks, siis oleks see mõne õpetaja suhtes ülekohtune. Nemad on praeguse õiglase palga seisukohalt wälja minnes vähem saanud ja ettepaneku mittewastuwõtmisega kaob neil wõimalus sellepoolet teistega ühewääriliseks arwatud saada. Edasi

on need maakonnad wõi linnad, mis on palgad wälja maksnud, sunnitud olnud wõlgu tegema, et õpetajate tööd tasuda. Oleks õigluseta, et ühedel omawalitsustel on selles asjas wäljaminekuid olnud, teistel mitte. Ettepaneku wastuwõtmine wõimaldaks omawalitsustele, kes õpetajate palgamaksmiseks wõlgasid teinud, neid osaltki tagasi saada, ja õpetajatele maakotades, kus palganormid madalamad olnud, tasuda wõlad, mis nad kõrgema palga ootuses teinud.

Juhataja A. Birk: On kaks ettepanekut tehtud. Üks rahaasjanduse komisjoni poolt, ettepanek tagasi lükata; teine on rhs. Weiderman'i poolt, ettepaneku lugemisele üle minna. Komisjoni aruandja lõpusõna ei tarwita. (J. Tõnisson, rhw.: Mis komisjon see on, peaks ometi aru andma?) Hääletamisele tulewad ettepanekud sissetuleku järjekorras, mõlemad paralleel. Kes on selle poolt, et seaduseelnõu tagasi lükata, nagu seda rahaasjanduse komisjon ette pani? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on eelnõu tagasi lükatud. (Hüüded: Ära luge da!) (Hääletatakse.) Seaduseelnõu on 39 häälega 19 wastu tagasi lükatud.

Sõna on korra kohta rahwaesitajal Weiderman'il.

A. Weiderman (töer.): Et see seaduseelnõu tagasi lükati ja nõnda see küsimus lahendamata jääb, sellepärast panen ette, et Asutaw Kogu otsustaks, et õpetajate palgaküsimus 1. nowembrist 1918. a. kunni 1. juulini 1919. a. hariduskomisjonile arutada anda ja teda kohustada sellekohast eelnõu wälja töötama.

Juhataja A. Birk: On ettepanek tehtud: „Panen ette õpetajate palgaküsimus aja eest 1. nowembrist 1918. a. kunni 1. juulini 1919. a. hariduskomisjonile arutada anda ja kohustada teda sellekohane eelnõu wälja töötama.“ Sõna on akl. Tõnisson'il korra kohta.

J. Tõnisson (rhw.): Minu arust on lugu nõnda, et kui meil oleks küsimus weel otsustamata, siis oleks seda wõidud ette panna ülemineku-wormelina. Küsimuse oleme aga otsustanud ja ei wõi tagant järele uusi ettepanekuid wastu wõtta. Antagu hariduskomisjonile see ettepanek erateel, sest sinna wõib ometi kõiksugu ettepanekuid tulla. Aga meie

ei saa seda küsimust nüüd enam ülemineku-wormeli näol hääletada, kui meie teda sisuliselt ei ole arutanud. Minu ettepanek oleks, et seda ettepanekut mitte hääletamisele ei võetaks.

Juhataja A. Birk: Akl. Weiderman, Teie jäete oma ettepaneku juurde? (A. Weiderman, tõer.: Jah.) Kodukorra mõte ei käi selle vastu ettepanekut teha, sellepärast arvan selle kohta veel sõna anda. Sõnasoowijaid ei ole. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Hääletamisel on ettepanek nähtawa enamusega tagasilükatud.

5. Rahaasjanduse komisjoni ettepanek sõjaministeeriumi eelarwet kinnisel koosolekul arutada. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Kornel:** Rahaasjanduse komisjon otsustas sõjaministri ettepanekul Asutawale Kogule ettepaneku teha, et sõjaministeeriumi ja merewäe väljaminekute eelarwe võetakse arutamisele kinnisel koosolekul.

M. Kurs-Olesk (sd.): Ma teen ettepaneku weerandtunniline waheaeg teha.

Juhataja A. Birk: Teine ettepanek on tehtud enne arutamisele asumist waheaeg pidada. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega vastu võetud. Tehti ettepanek weerandtunniline waheaeg pidada. Ma kuulen mitmesuguseid ettepanekuid. Ma palun neid kindlamini teha. On tehtud ettepanek 5-minutiline waheaeg määrata. (K. Parts, rhw.: Teen ettepaneku 10-minutiline waheaeg pidada.) (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud — 10-minutiline waheaeg määrata.

Kuulutan 10-minutilise waheaja.

Waheaeg algab kell 6.05 min.

Pärast waheaega jätkub koosolek kell 6.20 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**. Sekretääri kohal sekretäär **H. Martna**.

Juhataja A. Birk: Asutaw Kogu läheb päewakorras edasi.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Kornel:** Kordan seda otsust, mis rahaasjanduse komisjon oma koosolekul tegi, et sõjaministeeriumi eelarwe tuleks arutamisele kinnisel koosolekul.

M. Kurs-Olesk (sd.): Enne kui meie otsustame kinnist koosolekut teha, teen mina oma fraktsiooni poolt teistsuguse ettepaneku, nimelt et meie selle punkti päewakorralt ära võtame, sest et meie tema sisuga küllalt ei ole saanud tutwuneda.

Juhataja A. Birk: On uus ettepanek tehtud rhs. Kurs-Olesk'i poolt, see punkt tänasest päewakorrast maha võtta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see punkt tänasest päewakorrast maha võetud. Asutawa Kogu tänase koosoleku päewakord on läbi.

Teada anda on veel, et Asutawale Kogule on tulnud terwitustelegrammid.

6. Teadaandmine Sekretäär **H. Martna:** Telegrammid on tulnud majajomannikkude kongressi poolt, juhataja dr. Masing'i allkirjaga ja üleriikliku üürnikkude kongressi poolt K. Wirma allkirjaga.

Juhataja A. Birk: Palun ettepanekuid teha järgmise koosoleku päewa ja tunni kohta. (Hüüe: Reedel kell 4.) On ettepanek tehtud — reedel kell 4. Ma kuulen hääli, et reedel on püha. (Hüüe: Ei ole püha.) Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud järgmine koosolek reedel kell 4 p. l. pidada. Lõpetan Asutawa Kogu koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 6.25 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk**.

Sekretäär **H. Martna**.